가명서류·신원관리카드 작성 및 관리에 관한 지침

제정 2014. 3. 26. 대검찰청 예규 706호
개정 2021. 10. 18. 대검찰청 예규 1108호
개정 2023. 4. 18. 대검찰청 인권기획담당관 예규 1345호
개정 2026. 10. 2. 공소청 인권기획담당관 예규 178호

제1조【목적】 이 지침은 형사절차에 협조한 범죄신고자 등의 신변보호를 위해 특정범죄신고자등보호법 제7조 및 이를 준용하는 법률 등에 따라 인적사항의 전부 또는 일부를 기재하지 않는 서류 작성의 요건, 방법, 절차 및 신원관리카드의 작성, 관리 등에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조【정의】 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

① "범죄신고 등"이라 함은 범죄에 대한 신고·진정·고소·고발 등 수사단서의 제공, 진술 또는 증언 기타 자료제출행위 및 범인검거를 위한 제보 또는 검거활동을 말한다.

② "범죄신고자 등"이라 함은 범죄신고 등을 한 자를 말한다.

③ "인적사항"이라 함은 성명·주민등록번호·주소·직업 등 신원을 알 수 있는 사항을 말한다.

④ "가명서류등"이라 함은 검사나 사법경찰관이 범죄신고자 등의 인적사항의 전부 또는 일부의 기재를 생략하고 작성한 조서나 그 밖의 서류 등을 말한다.

⑤ "가명진술서 등"이라 함은 범죄신고자 등이 인적 사항의 전부 또는 일부의 기재를 생략하고 작성한 진술서 등을 말한다.

⑥ "친족 등"이라 함은 범죄신고자 등의 친족 또는 동거인, 그 밖의 밀접한 인적 관계에 있는 자를 말한다.

⑦ "보복을 당할 우려가 있는 경우"라 함은 범죄신고 등과 관련하여 생명 또는 신체에 대한 위해 및 재산 등에 대한 피해를 입거나 입을 우려가 있다고 인정할 만한 충분한 이유가 있는 경우를 말한다.

⑧ "보좌인"이라 함은 범죄신고자 등이나 그 친족 등이 보복을 당할 우려가 있는 경우 수사·공판 과정에 범죄신고자 등을 위하여 동행하거나 조언하는 등 필요한 조력을 하는 자로 검사, 사법경찰관 또는 법원이 지정한 자를 말한다.

제3조【가명서류 등 작성대상】

① 검사는 다음 각 호에 해당하는 경우 직권으로 가명서류 등을 작성할 수 있다.

1. 법률의 규정[1]이 있는 경우
2. 제1호 외에 진술자와 피의자와의 관계, 범죄의 종류, 진술자 보호의 필요성에 비추어 가명서류 등을 작성할 특별한 사정이 있는 경우

② 검사는 제1항 제1호의 경우 범죄신고자 등의 신청에 따라 가명서류 등을 작성할 수 있다

제4조【가명서류 등의 작성 신청】

① 검사는 제3조 제1항 제1호에 해당하는 경우에는 면담 전에 범죄신고자 등 및 그 법정대리인에게 가명서류 등의 취지를 설명하고 그 작성을 신청할 수 있음을 고지한다.

② 범죄신고자 등 및 그 법정대리인은 검사에게 가명서류 등으로 작성해 줄 것을 신청할 수 있다.

③ 검사는 제2항의 신청이 있는 경우 범죄신고자 등이나 그 친족 등이 보복을 당할 우려가 없다고 판단되는 특별한 사유가 없는 한 가명서류 등을 작성하여야 한다.

④ 검사가 제2항의 신청을 받았음에도 불구하고 이를 불허한 경우에는 별지 제1호 서식에 의한 가명서류등불작성사유확인서를 작성하여 사건 기록에 편철한다.

제5조【가명서류 등의 작성방법】

① 검사는 가명서류 등을 작성하는 경우 가명서류 등을 작성하는 취지를 기재

1) 특정범죄신고자 등 보호법 제7조, 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 제23조, 공익신고자 보호법 제11조 제1항, 공직선거법 제262조의2 제1항, 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 제64조의2 제3항, 부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법 제19조, 정치자금법 제53조 제1항 등

하여야 한다.

② 가명서류 등을 작성할 경우 범죄신고자 등으로 하여금 서명은 가명으로, 간인 및 날인은 무인으로 하게 하여야 한다. 이 경우 가명으로 된 서명은 본명의 서명과 동일한 효력이 있다.

제6조【가명진술서 등 작성방법】

① 범죄신고자 등은 제3조 제1항 각 호에 해당하는 경우 검사의 승인을 받아 가명진술서 등을 작성할 수 있다.

② 제1항에 따라 가명진술서 등을 작성하는 경우 검사는 별지 제2호 서식에 의한 가명진술서등승인확인서를 작성하여 그 가명진술서 등의 끝부분에 편철한다.

③ 가명진술서 등을 작성하는 경우 범죄신고자 등으로 하여금 서명은 가명으로, 간인 및 날인은 무인으로 하게 하여야 한다. 이 경우 가명으로 된 서명은 본명의 서명과 동일한 효력이 있다.

제7조【사법경찰관의 보고 후 조치】

① 특정범죄신고자 등 보호법 제7조 제2항(해당 조항을 준용하는 경우를 포함한다)에 의한 보고를 받은 담당 검사는 그 보고서를 신원관리카드 관리검사(이하 "관리검사"라 한다)에게 인계하여야 한다.

② 관리검사는 제1항에 따라 미기재사유보고서를 인계받은 경우 별지 제3호 서식에 의한 범죄신고자등인적사항미기재사유보고서관리대장(이하 "미기재사유보고서관리대장"이라 한다)에 그 사실을 기재하고, 잠금장치가 있는 보관함에 이를 보관한다. 이 경우 관리검사는 미기재사유보고서의 보관, 미기재사유보고서관리대장의 기재 및 그 보관을 소속 직원에게 보조하게 할 수 있다.

제8조【신원관리카드의 작성】

① 검사는 가명서류 등을 작성하거나 가명진술서 등의 작성을 승인한 경우 이에 기재하지 아니한 인적사항 등을 별지 제4호 서식에 의한 범죄신고자등신원관리카드(이하 "신원관리카드"라 한다)에 등재하여야 한다.

② 검사는 특정범죄신고자 등 보호법 제11조 제2항에 의하여 재판장 또는 판사로부터 증인에 대한 신원관리카드의 작성을 요청 받은 경우에도 신원관리카드를 작성한다.

제9조【신원관리카드의 관리】

① 특정범죄신고자등보호법 시행령 제5조(해당 조항을 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 사법경찰관으로부터 제출받은 신원관리카드는 사건기록과 함께 사건담당검사에게 인계한다.

② 신원관리카드를 인계받은 사건담당검사는 사건 종국결정 시 신원관리카드에 사건 종국결정일자를 기재한 후 관리검사에게 인계한다. 다만, 이송처분 시에는 신원관리카드를 밀봉하여 사건기록과 함께 이송하고, 송치결정서 비고란에 "신원관리카드 있음"을 명기하여야 한다.

③ 제8조 제2항에 따라 신원관리카드를 작성한 검사는 이를 관리검사에게 인계한다.

④ 전자적 신원관리카드는 전자적으로 관리하고, 이송처분 시에는 사건기록과 함께 전자정보로 이송한다.

제10조【신원관리카드 작성 사건 공소제기 시 유의사항】

① 검사는 가명서류 등 또는 가명진술서 등을 증거로 제출하는 경우에는 공판카드의 표지 상단에 "신원관리카드 작성 사건임" 취지의 고무인을 날인하고, 공판카드 증거관계란 및 증거목록의 비고란에 가명서류 등 또는 가명진술서 등의 작성사실 및 그 경위를 간략히 기재하여야 한다.

② 검사는 제1항의 경우에 실명을 확인할 수 있는 기타 문건(진단서, 감정서 등)을 증거로 제출하는 경우 그 인적사항을 가리고 사본한 후 이를 증거로 제출하고, 원본은 수사기록에 편철한다. 이 경우 공판카드 증거관계란 및 증거목록의 비고란에 그 사유를 기재하여야 한다.

제11조【재판과정에서 증인소환장을 받은 검사의 의무】

① 특정범죄신고자등보호법 제11조 제1항에 따라 소환장을 받은 검사는 관리검사에게 신원관리카드 열람을 요청하여 그 인적사항을 확인한 후 증인에게 출석하여 줄 것을 요청하여야 한다.

② 검사는 제1항에 따라 증인이 출석할 경우 그 의사를 확인하여 피해자지원담당관 등과 동행할 수 있도록 조치를 취하여야 하고, 증인에게 법원에 피고인이나 방청인을 퇴정시키거나 공개법정 외의 장소에서 증인신문을 하여 줄 것을 신청할 수 있음을 알려주어야 한다.

제12조【증인신문 절차 등】

① 공판검사는 제11조에 따라 출석한 증인의 경우 공판조서에도 해당 증인의 인적사항의 전부 또는 일부를 기재하지 아니할 것을 재판장 또는 판사에게 요청하여야 한다.

② 공판검사는 제11조에 따라 증인이 출석한 경우 관리검사로부터 신원관리카드를 대출받아 공판정에서 재판장 또는 판사에게 이를 제시하여 신원을 확인하게 하고, 그 후에는 지체 없이 관리검사에게 신원관리카드를 반환하여야 한다. 다만, 전자적 신원관리카드의 경우에는 공판정에서 태블릿 화면 등으로 제시하여 신원을 확인하게 할 수 있다.<추가>

③ 공판검사는 증인의 의사를 확인하여 증인이 요청하는 경우 법원에 피고인이나 방청인을 퇴정시키거나 공개법정 외의 장소에서 증인신문을 하여 줄 것을 신청하여야 한다.

④ 검사는 이외에도 출석한 증인의 인적사항이 공개되지 않도록 최선을 다하여야 한다.

제13조【신원관리카드 관리검사의 지정 등】

① 각급 공소청의 장(지방공소청 지청의 장을 포함한다)은 1인 이상의 검사를 관리검사로 지정하여야 한다. 이 경우 전담별로 관리검사를 달리할 수 있다.

② 제1항에 따라 지정된 관리검사는 소속 직원으로 하여금 신원관리카드 관리

업무를 보조하게 할 수 있다.

③ 제1항에 따라 관리검사를 지정한 경우 1주일 이내에 공소청 인권기획담당관에게 그 명단을 송부하여야 한다.

제14조【신원관리카드대장의 작성 등】 관리검사는 신원관리카드를 인계받은 경우 별지 제6호 서식에 의한 범죄신고자등신원관리카드대장(이하 "신원관리카드대장"이라 한다)을 작성하여야 한다.

제15조【신원관리카드의 열람】

① 검사는 특정범죄신고자등보호법 제9조 제1항에 따라 법원으로부터 신원관리카드의 열람요청을 받은 경우 범죄신고자 등이나 그 친족 등이 보복을 당할 우려가 있는 등 특별한 경우 외에는 그 열람을 허용하여야 한다. 관리검사가 열람요청을 받은 경우 사건담당검사 또는 공판검사의 의견을 청취할 수 있다.

② 특정범죄신고자 등 보호법 제9조 제2항 각 호의 경우에는 구두 또는 별지 제7호의 범죄신고자등신원관리카드열람신청서 서식에 의하여 신원관리카드 열람을 신청할 수 있다. 전자적 신원관리카드의 경우에는 전자적 방법으로 열람을 신청할 수 있다.<추가>

③ 검사는 제2항의 열람 신청을 받은 경우 사건담당검사 또는 공판검사의 의견을 청취한 후 범죄신고자 등이나 그 친족 등이 보복을 당할 우려가 없다고 판단되는 경우 그 열람을 허가하여야 한다.

④ 제1항의 요청 및 제2항의 신청에 따른 허가 여부는 지체없이 법원 또는 신청인에게 별지 제8호 서식 범죄신고자등신원관리카드열람허가신청(요청)결과통지에 의하여 통지하여야 한다.

⑤ 제1항 및 제3항에 따른 열람은 공소청 내에서 검사의 면전에서 하여야 하고, 사건담당검사가 열람하게 한 경우 열람주체 및 일시를 관리검사에게 즉시 통지하여야 한다. 다만, 전자적 신원관리카드의 경우 전자적으로 관리검사의 승인을 얻어 원격 열람할 수 있다.

⑥ 제5항에 의한 열람을 한 경우 관리검사는 열람 주체 및 일시를 신원관리

카드대장에 기재한다.

제16조【신원관리카드의 열람불허에 대한 이의절차】

① 특정범죄신고자 등 보호법 제9조 제2항 제2호에 따라 신원관리카드 열람을 신청한 변호인은 검사가 그 열람을 불허한 경우 별지 제9호의 범죄신고자등신원관리카드열람신청(면담신청)거부처분에대한이의신청서 서식에 따라 관할 공소청에 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항의 신청을 받은 공소청의 장은 이의신청이 이유가 있다고 인정하는 경우 그 열람을 허가할 수 있다.

③ 제1항의 이의신청에 대한 허가 여부는 신청인에게 별지 제10호의 범죄신고자등신원관리카드열람불허이의신청결과통지 서식에 의하여 통지하여야 한다.

제17조【보좌인의 지정 · 취소 · 교체】 신원관리카드가 관리검사에 인계된 이후 특정범죄신고자 등 보호법 제6조에 따라 보좌인이 지정·취소 또는 교체된 경우에는 관리검사에 이를 통보하고, 관리검사는 신원관리카드에 그 내용을 기재하여야 한다.

제18조【신원관리카드 등의 승계】 인사이동이나 전담변경 등으로 관리검사가 변경된 경우에는 별지 제11호 서식에 의한 범죄신고자등신원관리카드인수대장에 인수일시, 인수관리검사의 성명, 인수 대상 목록 등을 기재한다.

제19조【신원관리카드의 보존 및 폐기】

① 관리검사는 잠금장치가 되어 있는 보관함에 신원관리카드를 보관하여야 한다. 다만, 전자적 신원관리카드는 전자적으로 보관한다. <추가>

② 신원관리카드 및 미기재사유보고서 등 서류의 보존기간은 원 사건기록의 보존기간으로 하고, 원 사건기록의 보존기간보다 신변안전조치의 기간이 장기인 경우에는 그 신변안전조치의 종료일까지 보존한다.

③ 관리검사는 제2항 서류의 보존기간이 만료된 경우 소속 공소청의 장의 허가를 받아 폐기한다. 이 경우 소속 공소청의 장은 관련 사건 수사 및 재판 계류 여부, 열람 신청 등 각종 처리의 완결 여부를 확인한 후 허가 여부를 결정하여야 한다.

제20조【검사 등의 의무】 가명서류·가명진술서 등을 작성하거나 해당 사건의 검토·처분·공소유지 등에 관여한 검사, 공소청 직원 등은 이 지침에 규정된 경우를 제외하고는 범죄신고자 등의 인적사항 또는 범죄신고자 등임을 미루어 알 수 있는 사실을 다른 사람에게 알려주거나 공개 또는 보도하여서는 아니된다.

제21조【재검토기한】 훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정에 따라 이 예규에 대하여 발령일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 지침은 2014. 4. 1.부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2021. 10. 18.부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2023. 4. 18.부터 시행한다.

부 칙

이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다. 단, 공소청법(법률 제21490호) 부칙 제6조, 형사소송법(법률 제21857호) 부칙 제12조 등에 따라 수사를 계속하는 경우에는 종전 지침에 따른다.

■ 【별지 제1호】

가명서류 등 불작성사유 확인서

년 월 일 특정범죄신고자등보호법 제7조 제6항의 규정에 의한 가명서류 등 작성신청이 있었으나, 아래와 같은 사유로 작성하지 아니하였습니다.

사 건 번 호	
죄 명	
가명서류 등 작 성 신 청 자	
불 작 성 사 유	

년 월 일

소속 직위(직급) 성명 ㊞

210mm×297mm

(보존용지(1종) 70g/㎡)

■ 【별지 제2호】

가명진술서 등 승인 확인서

년 월 일 특정범죄신고자등보호법 제7조 제5항의 규정에 의하여 가명진술서 등의 작성을 승인하였음을 확인합니다.

사 건 번 호	
죄 명	
가명진술서 등 작 성 자 (가 명)	
승 인 사 유	

년 월 일

소속 직위(직급) 성명 ㊞

210mm×297mm

(보존용지(1종) 70g/㎡)

■ 【별지 제3호】

범죄신고자등인적사항미기재사유보고서관리대장

관리번호	인계일자	범죄신고자등 (가 명)	미 기 재 사 유 보 고 일 시	미 기 재 사 유 보 고 자	
				소 속	성 명

210mm×297mm

(보존용지(1종) 120g/㎡)

■ 【별지 제4호】※ 특정범죄신고자등보호법 시행규칙 별지 제5호 서식과 동일

범죄신고자등 신원관리카드

(앞쪽)

관 리 번 호			
사 건 번 호			
법 원 사 건 번 호			
피의자(피고인)성명		주임검사	

범죄신고자등 인 적 사 항	성 명		가명
	주민등록번호		직업
	등 록 기 준 지		전화번호
	주 소		
	본 인 서 명	본 명	신 분
		가 명	

작 성 원 인	범죄신고자 등의 신청, 사법경찰관의 직권, 검사의 직권, 판사의 작성요청		
최초 작성일자		최초 작성자 성명	(서명 또는 날인)
신원관리카드 접 수 일 자		사 건 종 국 결 정 일 자	

보좌인	성 명 주민등록번호	주 소 (전화번호)	직업	피보좌인과의 관계	직권신청	신청일자 신청인	사법경찰관의 허가신청일자 검 사 의 허 가 일 자	지정일자	지정자
1									
2									
3									

210㎜×297㎜(보존용지(1종) 120g/㎡)

(뒤쪽)

변호인	성 명	선임기간
	성 명	선임기간

신변안전조치	피의자(피고인)와의 관계 신청인과의 관계	종류	신청(지시·요청)일자 신청(지시·요청)자	조치기관	조치일자	조치사항
1						
2						
3						

구조금 지 급	신청인	성 명 (가명)	범죄신고자등과의 관계
		주민등록번호	직 업
		주 소	전 화 번 호
	결 정	결정위원회	결 정 일 자
		결 정 내 용	결정통지일자
	지 급	청 구 일 자	청 구 금 액
		지 급 일 자	지 급 금 액

■ 【별지 제5호】 ※ 특정범죄신고자등보호법시행규칙 별지 제6호 서식과 동일 (앞 면)

최 초 작 성 기 관 명		
사건번호	사 경	
	공 소 청	
	법 원	
관 리 번 호		년 호

범죄신고자등신원관리카드

○○○ 지방**공소청**(지청)

(뒷 면)

신원관리카드 송부·열람·관리자등 현황

	송부일자	송부자 소속	송부자 직위(직급)	송부자 성명	접수일자	접수자 소속	접수자 직위(직급)	접수자 성명
카드송부								

	열람일자	열람자 소속	열람자 직위(직급)	열람자 성명	열람사유
열람					

	지정일자	관리검사
관리검사지정		

	신청일자	신청자 성명	신청자 범죄신고자등(또는 피고인)과의 관계	신청사유	면담일자
범죄신고자등면담신청					

	통지일자	담당자 소속	담당자 직위(직급)	담당자 성명	통지내용
주요변동상황통지					

257mm×364mm

(인쇄용지(특급) 70g/㎡)

■ 【별지 제6호】※ 특정범죄신고자등보호법 시행규칙 별지 제7호 서식과 동일

범죄신고자등신원관리카드대장							
관리 번호	사건 번호	인계 일자	범죄신고자 등 (가 명)	보 좌 인 지정여부	신변안전 조치여부	신원관리카드 열 람 일	신 원 관 리 카드열람자

■ 【별지 제8호】

범죄신고자 등 신원관리카드 열람허가신청(요청) 결과통지

수 신 : ○○○

귀하의 년 월 일 범죄신고자 등 신원관리카드 열람허가신청(요청)이 아래와 같이 조치되었기에 특정범죄신고자등보호법시행규칙 제10조 제2항의 규정에 의하여 이를 통지합니다.

사 건 번 호	
신원관리카드 관 리 번 호	
열람허가 신청(요청)자	
범죄신고자 등과의 관계	
조 치 내 용	
불 허 가 사 유 (불 허 가 시)	

년 월 일

○○지방공소청 검사 인

210mm×297mm

(보존용지(1종) 70g/㎡)

■ 【별지 제9호】

범죄신고자 등 신원관리카드 [ ]열람신청 [ ]면담신청 거부처분에 대한 이의신청서

접수번호	접수일자	처리기간 1일

신청내용	사건번호	대상자(가명)
	신원관리카드 관리번호	
	처분일자	
	이의신청사유	

범죄신고자 등에 대한 신청인의 신원관리카드열람(면담)신청에 대하여 검사의 거부처분이 있었으므로 「특정범죄신고자 등 보호법」 제9조제5항에 따라 위와 같이 이의신청합니다.

년 월 일

신청인

소속 직위(직급) 성명 (서명 또는 인)

○○○지방공소청장(지청장) 귀하

공소청장(지청장) 결정	결정일	가 부	
		인용 ㊞	기각 ㊞

처리절차

신청서 작성	→	접 수	→	검토·결정	→	통 보
신청인		처리기관 : 지방공소청(지청)				

210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡(재활용품)]

■ 【별지 제10호】

범죄신고자 등 신원관리카드 열람불허 이의신청 결과통지

수 신 : ○○○

귀하의 년 월 일 범죄신고자 등 신원관리카드 열람불허 이의신청이 아래와 같이 조치되었기에 특정범죄신고자등보호법시행규칙 제13조 제2항의 규정에 의하여 이를 통지합니다.

사 건 번 호	
신원관리카드 관 리 번 호	
열람불허 이의신청자	
범죄신고자 등과의 관계	
조 치 내 용	
불 허 가 사 유 (불 허 가 시)	

년 월 일

○○지방공소청장(지청장) 인

210mm×297mm

(보존용지(1종) 70g/㎡)

■ 【별지 제11호】

범죄신고자 등 신원관리카드 인수대장

관리 번호	인수 일자	인수 검사 성명		인수 대상 목록			
		인계인	인수인	신원관리 카드(매)	신원관리 카드대장 (O / X로 표시)	미기재사유 보고서(매)	미기재사유 보고서 관리대장 (O / X로 표시)

210mm×297mm

(보존용지(1종) 120g/㎡)